다시 뛰는 공정도시 서울

주택임대차신고제 관련 질의응답 사례

2022. 4.

도시계획국
토지관리과

주택임대차신고제 관련 질의응답 사례

□ 법·제도 관련

임대차신고제의 도입 목적은?

○ 임대차신고제는 임대차 계약 당사자가 임대기간, 임대료 등의 계약내용을 신고하도록 하여 임대차 시장 정보를 투명하게 공개하고, 임차인의 권리를 보호하기 위해 도입되는 제도

기대효과 및 예상편익은?

○ 임대차 신고를 통해 확정일자가 자동적으로 부여됨에 따라 임차인 보호가 대폭 강화될 전망

- 확정일자 없이도 보증금을 보호받을 수 있는 보증금 최소금액(최우선변제금 대상)인 6천만 원 초과로 하여 모든 임차인의 보증금을 보호

* 보증금 6천만원 이하는 최우선변제금 제도로, 6천 초과는 확정일자로 보호

- 소액계약, 단기 및 갱신계약 등 그간 확정일자를 받지 않는 경향이 있었던 계약에도 신고제를 통해 확정일자가 부여되어 보증금 보호가 강화

전입신고만 하면 임대차 신고를 하지 않아도 되나요?

○ 전입신고를 하는 경우 전입신고 시 임대차계약서 또는 신고서를 제출하는 경우에만 별도 임대차 신고를 하지 않아도 됩니다.

현재 주택이 「민간임대주택법」에 따라 임대주택으로 등록되어 있어 임대주택법에 따른 신고를 하고 있는데도 별도의 임대차 신고를 해야 하나요?

○「공공주택 특별법」 또는 「민간임대주택 특별법」에 따른 임대사업자가 각 법에 따른 임대차 계약 신고 등을 이행한 경우 거래신고법에 따른 별도 임대차 신고는 하지 않아도 됩니다.

임대차 신고시 계약서 원본을 제출하지 못하고 신고서만 제출하는 경우에는 확정일자 부여 의제 처리가 되지 않나요?

○ 임대차 신고 시 확정일자 부여 의제 처리를 위해서는 종전의 확정일자 부여 업무와 일관성을 고려하여 계약서가 제출되어야 합니다. 따라서 임대차 신고서만 제출되는 경우에는 확정일자 부여 의제 처리가 되지 않고 필요 시 별도의 확정일자 부여 신청을 해야 합니다.

방문신고 시 임대차계약서를 제출하면서 '확정일자 미부여'를 요청하면 어떻게 해야하나요?

○ 임대차 계약서를 제출하면 무조건 '확정일자 부여'가 됩니다. 만약 민원인이 '확정일자 미부여'를 요청한다면 임대차계약서 대신 임대차신고서를 작성하여 제출하여야 합니다. 이 때 계약 당사자(임대인/임차인)의 서명 또는 날인이 된 임대차 신고서여야 합니다. (「부동산거래신고법」 제6조의5 제3항)

□ 신고대상

전국 모든 지역의 임대차 계약이 신고대상인가요?

○ ‘21. 6. 1.부터 시행되는 주택 임대차 계약 신고제도는 전국을 대상으로 하나, 경기도 이외 군지역 소재 임대차 계약은 신고대상에 해당되지 않습니다.

임대료 및 지역 상관없이 모든 임대차 계약이 신고대상인가요?

○ ‘21. 6. 1.부터 시행되는 주택 임대차 계약 신고대상은 임대료 기준이 있습니다. 보증금 6천만 원 또는 차임 30만 원 초과인 계약만 신고대상(「부동산거래신고법 시행령」 제4조의3)이며, 경기도를 제외한 도 지역의 군 지역은 신고대상 지역에 해당되지 않습니다.

서울시 아파트로 보증금 5천만 원에 월세 35만 원인 임대차 계약은 신고대상에 해당되나요?

○ 보증금을 기준으로 5천만 원은 신고대상에 해당되지 않으나, 월 차임(월세)이 35만 원으로 30만 원을 초과하므로 신고대상에 해당됩니다. (「부동산거래신고법 시행령」 제4조의3)

영업용으로 상가 임대차 계약을 체결하였고 세무서에 사업자 확정일자를 신고하였는데 주거도 겸용으로 사용하는 경우에도 임대차 신고대상인가요?

○ 임대차 신고대상은 주거용 임대차 계약이 대상이며 업무용·상가·오피스텔 주거 이외 목적의 임대차 계약은 신고대상에 해당되지 않습니다.

○ 따라서 「상가임대차보호법」에 따른 사업자등록 대상 건물로 주된 부분을 영업용으로 사용하는 임대차 계약은 주택 임대차 신고대상이 아닙니다.

임대차신고제 대상 주택 종류는 무엇인가요?

○ 임대차 계약을 체결한 주거용 건물(주택)이 대상이며, 아파트, 다세대 등 '주택' 외 '준주택(고시원 · 기숙사 등)', '비주택(공장 · 상가 내 주택 · 판잣집 등)' 등도 해당됩니다.

* 임대차계약체결 당시의 실제용도, 임대차의 목적, 전체 건물과 임대차 목적물의 구조와 형태 등 구체적인 상황을 고려해서 합목적적으로 판단(대판 95다51953)

임대차 신고는 임대인·임차인 중 누가 신고해야 하는 건가요?

○ 임대차 신고의무자는 계약 당사자 임대인·임차인 모두에게 있습니다. 다만, 당사자 중 1인이 임대차계약서를 제출하거나, 계약체결 사실을 입증할 수 있는 입금증, 통장 사본 등을 제출하면 신고할 수 있습니다.

○ 또한, 위임장을 첨부(위임한 자의 신분증 사본첨부)하여 신고를 위임 시 공인중개사 등 위임받은 자는 누구나 대리 신고가 가능합니다.

신고 의무자가 공동인 이유는?

○ 현행법 상 임대인 · 임차인 공동신고하게 되어 있으며,

* 부동산거래신고법 제6조의2 : 임대차계약 당사자는 임대차 계약을 체결한 경우 30일 이내 공동으로 신고하여야 한다.

○ 계약 당사자인 임대인과 임차인이 임대차 계약 신고서에 공동으로 서명 또는 날인하여 신고하는 것을 원칙으로 하되, 신고의 편의를 위해 임대인 또는 임차인 중 한 명이 당사자가 모두 서명 또는 날인한 계약서를 제출하는 경우 공동으로 신고한 것으로 간주하도록 하위법령에 절차규정 마련

○ 또한, 임대차 계약 당사자의 신고 편의를 위하여 계약 당사자로부터 위임을 받은 자가 임대차 계약 신고서의 작성 및 제출을 대행할 수 있도록 하고 위임장 등 필요한 서류를 규정

임차인이 외국인인 경우에도 임대차 신고를 해야 하나요?

○ 임대차 신고는 내외국인을 구분하지 않습니다. 내외국인 모두 임대차 신고 의무자입니다.(「부동산거래신고법」 제2조제3호의2)

단기 계약에 대해서도 신고해야 하는지?

○ 현행법상 신고대상에 대해서는 지역 · 금액에 대해서만 시행령으로 위임하고 있어, 하위법령에서 계약기간에 관련 별도 기준을 마련하는 것에 대해서는 위임범위 일탈로 법제화 곤란

* 법제처 사전협의 결과, 임대차 계약기간에 대해서는 법 개정없이 하위법령에서 입법화 곤란 의견을 확인

○ 하지만, 임대차 신고의무를 계약체결 30일 이내로 정하고 있어 신고대상 요건의 30일 이상의 임대차 계약은 신고대상으로 해석

* 단, 같은 임대주택에서 30일 미만으로 나누어 계약을 체결하는 경우 총 거주일수가 30일 이상이면 신고대상

출장·발령 등으로 임시 거주 임대차 계약을 한 경우도 신고해야 하나요?

○ 주민등록(전입신고)이 되어 있는 본 거주지가 있고 일시 출장 등 일시적 거주가 명확한 단기 임대차 계약은 신고대상으로 판단하지 않습니다.

주택임대차 신고를 한 후 동일한 주소에 전대차 계약을 한 경우에도 신고를 해야 하는지?
또한, 신고 시 관리비가 포함된 금액이 30만원이 넘으면 신고를 해야 하는지?

○ 전대차는 신고대상이 아니며, 월 차임은 임대차계약서상에 기재된 월 차임으로 임대차계약서상 월 차임이 관리비 포함이면 포함된 금액으로 신고하여야 함

원룸 10개 호실로 구성된 다가구주택이고, 임대인은 1명, 임차인은 각 호실 별로 1명씩 총 10명이며, 각 호실별로 보증금과 월세는 신고대상에 충족하지 않습니다.(임차인 1명당 보증금 1천만 원, 월세 20만 원) **그러나 임대인 입장에서는 10개 호실 전부를 임대하므로 총 보증금과 월세는 신고대상 금액을 초과하게 됩니다.**(보증금 1억 원, 월세 200만 원)

○ 다가구의 경우 임차인을 각 호실별(보증금 1천만 원, 월세 20만 원)로 달리하여 임대차 계약 체결 하였기에 신고 대상에서 제외될 것으로 판단되나, 자세한 사항은 임대목적물 소재지 관한 자치센서(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

근린생활시설(다중생활시설, 예전 고시원)로서 관할세무서에 일반과세자(부동산임대업)로 등록하여 임대사업을 하고 있습니다. 세무서에 부가세와 소득세 신고를 하고 있는데 별도로 전월세 신고를 해야하는지요?(임차인은 주거용으로 이용중)

○ 주거용으로 사용중인 고시원은 신고 대상으로 판단되나, 자세한 사항은 임대목적물 소재지 관할 자치센터(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

건축물대장에 용도는 노유자시설이며 노인복지법에 적용받아 지자체에 입퇴소를 신고하는 총 70여세대 노인복지주택입니다.
우리 시설은 건축법상의 준주택으로 이해하고 있습니다. 임대인은 종교법인입니다. 각 세대로 전입신고도 가능합니다. 신고대상 기준인 이용료(월세)가 30만원을 초과합니다.
노유자시설 용도이며 노인복지법상의 노인복지주택도 전월세신고제 대상인지 답변 부탁드립니다.

○ 주거용으로 사용중인 준주택(노유자시설)은 임대차 신고 대상으로 판단되나, 자세한 사항은 임대목적물 소재지 관할 자치센서(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

LH 전세임대주택의 경우 LH가 소유자로부터 민간주택을 임대하여 다시 세입자에게 임차하는 방식인데

1. 소유자를 임대인으로 LH를 임차인으로 하는 계약서와

2. LH를 임대인으로 실거주자를 임차인으로 하는 계약서

두 개를 동시에 실거주 임차인이 가지고 있는 경우

(질문1) 두 개의 임대차계약서에 대해 신고의무자는 국가 등인 LH이므로, 1번 계약의 임대인 및 2번 계약의 임차인은 신고의무자가 아니며 신고할 수 없음이 맞는지?

(질문2) 1번 계약서에 대해 주택임대차 신고를 LH가 하고 2번 계약은 1번의 주택임대차에 대한 전대차이므로 신고대상이 아님이 맞는지?

○ 신고의무자(국가 등)인 LH가 신고해야 합니다. 임차인은 이와 별도로 확정일자를 부여받기 위해 주민센터로 방문하시면 됩니다.

용도는 주택이지만 주거용으로 사용하지 않고 창고 등으로 사용하는 경우 신고대상인가요?

○ 주거용 주택을 창고로 사용하는 경우에도 주택임대차계약을 체결하면 신고대상입니다.

□ 신고기준

고시원 월차임이 현금 30만 원인데 현금영수증 발행 때문에 부가세 10% 추가해서 33만 원을 받는다고 합니다. 월 차임은 부가세를 제외한 금액으로 판단하는건지 궁금합니다.?

○ 월 차임은 임대차계약서상에 기재된 월 차임으로 임대차계약서상 월 차임에 부가가치세가 포함되었다면 포함된 금액으로 신고하여야 합니다.

계약일은 6월 8일이고, 가계약금은 6월 7일날 지급했습니다. 이 경우 계약체결일 기준 신고기한을 보면 금원 지급일이 계약일보다 앞서므로 금원 지금일 6월 7일부터 30일이내 신고인데, 확정일자도 6월 7일로 부여해야 하는 건지 아니면 확정일자 의제처리를 위해서 계약서는 필수이기 때문에 계약서상 6월 8일로 부여해야 하는 건지 궁금합니다.

○ 확정일자는 임대차신고 접수일을 기준으로 부여되며, 임대차신고를 6월 8일에 하였다면, 확정일자는 6월 8일을 기준으로 부여됩니다. 자세한 사항은 임대주택 소재지 관할 자치센터(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

□ 신고방법

주택 임대차 신고는 어디로 가서 해야 하나요?

○ 주택 임대차 신고의 신고관청은 읍면동사무소 또는 주민센터입니다.(「부동산거래신고법」 제6조의2제5항) 주택 소재지 관할 주민센터로 신고하면 되며, 법정동 내 다수 행정동 주민센터가 있는 경우 해당 주택 소재지 관할 주민센터를 확인하여 신고해야 합니다.

임대차 계약 신고는 누가 해야 하나요?

○ 임대차 신고의무자는 계약 당사자 임대인·임차인 모두에게 있습니다. 다만, 임대차 계약서 원본을 제출하여 신고하는 경우에는 별도 공동 신고서 작성이 필요하지 않습니다.(「부동산거래신고법」 제6조의2 제1항, 같은 법 시행규칙 제2조의2제5항) 따라서 당사자 중 1인이 임대차 계약서 원본 제출 시 공동신고로 간주하므로 계약서 원본을 제출 신고 방법을 권장합니다.

임대차 신고서를 작성하려고 보니 임대차계약서와 내용이 거의 유사합니다. 임대차계약서가 있는데 굳이 신고서를 작성해서 제출해야 하나요?

○ 임대차 신고서는 임대차계약서 작성항목과 유사합니다. 따라서 임대차 신고서의 항목이 모두 기재되어 있거나 확인이 가능한 계약서 원본을 제출할 경우 별도의 신고를 작성하여 제출하실 필요가 없으며, 계약 당사자 중 1인이 계약서 원본을 제출할 경우 계약 당사자 모두 공동으로 신고한 것으로 처리되어 편리하므로 계약서 원본 제출의 방법으로 신고하시는 방법을 권장합니다.

신고서를 작성하여 방문신고 하려고 하는데 임대인과 임차인이 임대차 신고서를 작성해서 신고관청에 공동으로 방문해야 하나요?

○ 임대차 신고의 공동신고의 의미는 물리적으로 공동으로 신고관청을 방문하는 것이 아니며, 신고서에 공동으로 서명 또는 날인하여 제출하는 것을 의미합니다. 따라서 공동으로 신고서를 작성하여 당사자 중 1인이 방문신고 하면 됩니다.

임대인 거주지가 주택 소재지와 멀어 공인중개사에게 계약 권한을 위임한 상태입니다. 이 경우 공동 신고서를 작성하기 어려운데 어떻게 신고해야 할까요?

○ 계약서에 임대차 신고서의 항목이 모두 기재되어 있는 계약서를 계약 당사자 중 1인이 신고관청에 제출할 경우 공동신고 처리가 되어 별도로 신고서를 제출하지 않아도 됩니다.

○ 계약서를 제출할 수 없고 신고서를 공동으로 작성할 수 없는 경우에는 계약당사자 중 일방이 단독 신고서를 작성하고 계약체결 증빙서류(입금증 등)을 제출하면 공동으로 신고한 것으로 처리됩니다. 입금증 등 계약체결 증빙서류가 없는 경우에는 계약서 또는 공동 신고서를 제출해야 합니다.

임대차 계약을 체결하였는데 사고·입원 등으로 신고하기 어려운데 상태인데 어떻게 신고를 해야 할까요?

○ 계약서에 임대차 신고서의 항목이 모두 기재되어 있는 계약서를 당사자 중 1인이 신고관청에 제출할 경우 공동신고 처리가 되므로 신고 가능한 일방이 계약서를 제출하여 공동신고가 가능합니다. 또한 대리인에게 신고 위임을 하여 대리인 신고도 가능하며, 계약서(신고서), 자필서명 위임장, 신분증 사본을 대리인에게 제공하여 신고의무를 이행할 수 있습니다.

임대차 신고를 반드시 임대인과 임차인만 할 수 있나요? 대리인에게 위임하여 신고를 할 수는 없나요?

○ 임대차 신고는 대리인을 통하여 할 수 있습니다. 계약서(신고서), 자필서명 위임장, 위임자 신분증 사본을 대리인에게 제공하면 대리인이 본인 신분증을 지참하여 신고가 가능합니다.

임대차 계약을 체결하고 계약금도 입금하였는데 임대인이 임대차 신고를 거부하고 있습니다. 공동으로 신고해야 한다는데 임차인은 신고를 못하는 건가요?

○ 임대차 계약 체결 이후 임대인 또는 임차인 중 계약 상대방이 임대차 신고를 거부하는 때에는 신고하고자 하는 일방이 단독으로 신고를 할 수 있습니다. 단독 신고자는 계약서(단독 신고서), 단독신고 사유서를 제출하여 임대차 신고 의무를 이행할 수 있고, 거부한 자에게는 과태료가 부과될 수 있습니다.

임차인이 공기업인 OO공사로 직원 숙소로 사용할 광역시에 위치한 아파트 전세 계약을 체결하였는데 이 경우에도 임대인, 임차인이 공동으로 신고하나요?

○ 주택 임대차 계약 당사자 중 일방이 국가 등(정부·지자체·공공기관 등)에 해당되는 경우에는 국가 등에 해당하는 기관에게만 신고의무가 있습니다. 따라서 OO공사에서 단독으로 임대차 신고를 해야 하며, 계약 상대방은 신고의무가 없습니다. 다만, 임차인이 개인이고 임대인이 국가 등인 경우 확정일자 필요 시 기존방식으로 확정일자 신고가 가능하므로, 별도의 확정일자 부여 신청을 권장합니다.

임대차 신고를 하려면 꼭 신고관청을 방문해야만 하나요? 인터넷으로 신고하는 방법이 따로 있을까요?

○ 임대차 신고는 방문신고 또는 인터넷신고 모두 가능합니다. 부동산거래관리시스템(http://rtms.molit.go.kr)을 통하여 인터넷으로 신고가 가능하며 신고의 방법도 공동, 단독, 대리인 신고로 동일하나 인터넷 시 신고사항을 기재하여 신고합니다.

인터넷으로 임대차 신고를 하려면 공동인증서가 있어야 한다는데, 금융인증서로는 인터넷 신고를 못 하나요?

○ 임대차 신고를 인터넷으로 하고자 할 경우 공동인증서(구 공인인증서)를 보유한 경우에만 가능합니다.(「부동산거래신고법 시행령」 제19조의5제2항) 구 공인인증서 대신 금융인증서 등 인증방법이 다양화 되었으나, 인터넷 임대차 신고는 서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 공동인증서로만 본인인증이 가능합니다.

계약을 체결한 임차인입니다. 직접 신고할 상황이 어려워 A에게 위임하여 신고토록 하였는데 A가 B에게 위임한다고 합니다. 이때 B도 신고할 수 있나요?

○ 임대차 신고는 신고의무자가 지정한 1인에게만 대리행위가 가능하며, 대리인이 제3자에게 재위임(복대리)하여 신고할 수는 없습니다.

중개업소에서 중개계약을 체결하였습니다. 개업공인중개사 분께서 임대차 신고를 대리하여 주신다고 하는데 가능한가요?

○ 임대차 신고의 대리는 누구나 가능합니다. 중개계약을 체결한 개업공인중개사도 임대차 신고를 대리하여 할 수 있으며, 필요서류는 대리인 신고와 동일합니다.(「부동산거래신고법 시행규칙」 제5조의2)

⋆ 미성년자, 제한능력자 등 제외

주택 소재지가 '○○동' 인데 관할 동 내에 주민센터가 여러 곳 있습니다. 동 내에 아무 행정복지(주민)센터나 방문하여 신고가 가능한 것인가요?

○ 임대차 신고는 주택 소재지 관할 주민센터에서만 처리가 가능합니다. '동'의 주민편의 등을 위하여 법정동 내에 행정업무를 여러 곳에서 처리할 수 있도록 2개소 이상의 '행정동 주민센터'(행정복지센터)를 두고 있는 경우가 있습니다. 따라서 주택 소재지 '동' 내에 행정동 주민센터가 여러 곳이라도 해당 주택 관할지역 행정동 주민센터에서만 신고가 가능하므로 방문신고 시 관할 행정동 여부를 주민센터 홈페이지 또는 유선 등으로 확인하고 방문하기를 권장합니다.

방문 신고로 계약서 원본 제출 시 소지하고 있는 계약서 원본이 1부 밖에 없는데 신고하고 나서 돌려받을 수 있는 건가요?

○ 계약서 제출 신고 시 사본으로도 신고가 가능하며, 원본 제출 시 신고 관청에서는 임대차 신고 처리 후 신고필증과 교부와 함께 계약서를 반환합니다. 인터넷 신고 시에는 계약서를 스캔하여 업로드 하므로 별도 반환 절차는 없습니다.

임대차 신고 이전에 개인적인 사정이 있어서 계약서 원본에 확정일자를 먼저 부여받았습니다. 이 경우에도 임대차 신고를 별도로 해야 하나요? 임대차 신고를 해야 한다면, 확정일자가 기 부여된 계약서 원본으로도 신고가 가능한가요?

○ 임대차 신고 이전에 확정일자 부여를 먼저 받은 경우라면 확정일자 부여 신청과 별도로 임대차 신고를 해야 합니다. 임대차 신고 시 계약서를 제출하는 경우 확정일자 부여 처리 업무가 동시에 이루어지지만 확정일자 부여 신청을 먼저 한 경우에는 임대차 신고를 같이한 것으로 의제 되지 않습니다. 아울러 확정일자가 기 부여된 계약서 원본으로도 임대차 신고가 가능합니다.

임대차 계약서 작성 시 계약서에 상대방은 도장을 찍고 저는 자필로 이름을 적고 싸인을 하였는데 이렇게 작성된 계약서 원본으로도 임대차 신고가 가능한가요?

○ 임대차계약서에는 서명 또는 기명날인이 되어 있으면 거래당사자 모두 도장을 찍지 않았다 하더라도 무방합니다. 서명은 자필로 알아볼 수 있도록 이름을 적는 것으로 충분하고, 기명날인은 이름까지 작성된 계약서를 프린트하여 그 계약서에 도장 또는 지장(무인)을 날인한 것으로 충분합니다.(인감도장이 아니어도 무방)

계약서에 임대인이 3명으로 공동 임대하고 있는데 이 경우 어떻게 신고서를 작성해야 할까요?

○ 3명의 공동임대인을 모두 작성해도 무방하나, 주택 임대차 계약의 당사자가 다수의 임대인 또는 임차인인 경우 계약서에 서명 또는 날인한 임대인 및 임차인 1명의 인적사항을 적어 제출할 수 있습니다.

계약서 작성 시 임대기간 만료일을 기재하지 않고 'O월 O일부터 2년간'이라고 표시하였는데 이 계약서로 임대차 신고가 가능한가요?

○ 임대기간은 임대차 개시일 또는 만료일만 기재되어 있어도 신고가 가능합니다. 따라서 'O월 O일부터 2년간' 또는 'O월 O일부터 임대 개시' 등으로 기재되어 있어도 무방합니다.

임대차 신고 중 변경신고 절차가 있다고 들었는데 임대료가 변경된 경우에는 변경신고를 해야 하나요? 만료 후 갱신계약 시 임대료 변경이 된 경우에도 변경신고를 하나요?

○ 임대차 변경신고는 임대기간 중에 임대료가 변경된 경우에 한하여 적용되는 절차입니다. 따라서 임대기간 만료 후 갱신계약 시 임대료 변경이 있는 경우 갱신계약에 대한 신규 임대차 신고를 해야 하며, 이 경우는 변경신고 대상이 아닙니다.

임대차 계약 해제 신고도 의무화라고 들었는데 임대차 계약이 만료되면 해야 하는 건가요?

○ 임대차 계약 해제 신고는 임대차 계약이 만료된 경우(해지) 해야 하는 것이 아니고, 임대차 계약 및 임대차 신고 이후 당사자 간 보증금 잔금을 지급하기 전 계약을 해제하는 경우 등 임대 개시 이전에 해제하는 경우에 한하여 신고대상입니다.

동일 단지에 아파트 2개호를 보유하고 있는 임대인과 법인회사인 임차인이 직원 숙소용으로 같은 날 2개호 모두 임대차 계약을 한 경우 임대차 신고는 1건만 하면 되나요?

○ 임대차 신고는 물건을 기준으로 신고해야 합니다. 이는 물건별 확정일자 효력 여부 등과도 관련이 있는 사안으로 같은 날 2개 호 등 주택 다수를 1건으로 계약한 경우라 하더라도 물건별로 각각 신고를 해야 합니다.

임대차 계약 체결 후 신고 전 임대인이 사망한 경우에도 신고해야 하나요? 신고해야 한다면 어떻게 신고해야 하나요?

○ 임대차 계약을 체결한 후 임대인이 사망한 때에도 임대차 계약 유지 시에는 임대차 신고를 해야 합니다.(계약서 원본 제출 또는 신고서+사유서+사망증명서 등) 다만, 신고기한 내 임차인이 사망하여 상속인 등이 계약해제·포기 등으로 임대차 계약을 이행하지 않기로 합의 등이 된 경우에는 신고대상에 해당되지 않습니다.

임대차 신고서에는 임대인과 임차인 1명만 기재하도록 되어 있는데 당사자가 다수라서 모두 기재하고자 하는 때에는 신고서를 어떻게 작성하나요?

○ 임대차 계약 당사자가 다수인 경우 신고서에는 대표 임대인 또는 대표 임차인 1인의 인적사항만을 기재하여 제출이 가능합니다. 다만, 모든 계약 당사자를 기재하여 제출하고자 할 경우 인별 인적사항을 별지에 기재하고 신고서와 간인하여 제출합니다.

임대차 계약 체결 후 30일 이내에 임차인 계약금 포기, 임대인 계약금 등 반환으로 계약해제가 된 경우에도 임대차 신고를 해야 하나요?

○ 임대차 계약을 체결한 후 신고기한(30일) 이내에 계약해제가 된 경우에는 임대차 신고를 할 필요가 없습니다. 다만, 임대차 신고기한 이후 계약이 해제되었으나, 신고를 하지 아니한 경우에는 과태료 부과 대상에 해당됨을 주의하여야 합니다.

임대차 신고 시 계약갱신청구권 요구 여부를 작성하도록 되어 있는데 임대차 계약서에 계약갱신청구권 내용이 기재되어 있으면 되나요?

○ 「주택임대차보호법」 제6조의3에 따른 계약갱신 요구 청구 해당 여부가 갱신 계약서에 기재되어 있는 경우 임대차 계약서 원본만 제출하여 갱신 계약에 대한 임대차 신고가 가능합니다. 다만, 갱신 계약서에 계약갱신 요구 해당 여부 내용이 없다면 계약갱신 요구 해당 여부를 확인할 수 있는 종전 계약서 또는 당사자 간 휴대전화 메시지 등의 증빙 자료를 첨부하여 신고가 가능합니다.

계약서에 한글로 적은 전세 보증금은 1억원 인데 숫자로 적은 보증금은 오타로 1천만원으로 기재되어 있습니다. 이 계약서로도 임대차 신고 가능한가요?

○ 임대차 신고 시 제출되는 계약서로 확정일자 부여 효력도 있기 때문에 한글로 적은 임대료와 숫자로 적은 임대료가 상이할 경우 보완대상에 해당되며, 일치시키거나 삭선 후 날인하여 정확하게 표기 정정 후 임대차 신고해야 합니다.

고시원 월 차임이 현금 30만원인데 현금영수증 발행 때문에 부가세 10%를 추가해서 33만원을 받는 경우 월 차임은 부가세를 제외한 금액으로 판단하는지?

○ 월 차임에 부가세가 포함되었다면 포함된 금액으로 신고하여야 함

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제6조의5에 따르면 제6조의2에도 불구하고 임차인이「주민등록법」에 따라 전입신고를 하는 경우 이 법에 따른 주택 임대차 계약의 신고를 한 것으로 본다. 라고 되어 있는데 보통 전입신고는 계약서상 임차인은 아니지만 세대주인 사람이 하는 경우도 있습니다. 위 상황에서 세대주는 임차인이 아니므로 전입신고는 가능하지만 임대차신고는 위임을 받아야 하는 상황입니다.

이 부분이 민원인과의 분쟁의 소지가 있는데 그래도 임차인이 아닌 세대주라면 위임장을 받는게 맞는지?

○ 전입신고 의제는 전입신고 신청인과 임대차계약서상 임차인이 다른 경우 위임장을 받아 처리해야 할 것으로 판단됨

임대인, 임차인 단독으로 신고하는 경우 단독신고사유서를 함께 제출하라고 되어있는데, 단독신고 사유서는 어디에서 출력할 수 있나요?

○ 신고 서식은 국토교통부 부동산거래관리시스템 자료실에서 출력 가능합니다.

현재 법인한테 부동산에 관한 일체를 위임받아 전속 중개하고 있는 법인 개업중개사입니다. 상황이 이렇다 보니 늘 전세 계약의 경우 임대임은 개인, 임차인은 법인(대기업)인 경우입니다.

1) 중개사가 위임받아 신고할 경우 위임장을 첨부하는 걸로 알고있는데, 임대인, 임차인 둘 중 한 명의 위임만 받아 신고하면 되는 걸까요?

2) 만약 임차인(법인)의 위임을 받아 신고할 경우 위임장에 법인인감과 인감증명서를 첨부해야 하는지요?

3) 법인임차인을 대리하여 전세신고할 때 어떻게 해야 빠르고 편한지 설명 부탁드립니다.

○ 위임 신고의 경우 계약 당사자 일방의 위임을 받은 대리인이 임대차 계약서와 필수서류(개인위임 : 자필서명 위임장, 계약당사자 일방 신분증 사본, 법인위임 : 법인인감 날인 위임장, 법인인감 증명서)를 제출하는 경우 신고 가능합니다. 자세한 사항은 임대목적물 소재지 관할 자치센터(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

공동신고 중 계약서 제출을 못하는 경우 계약체결 입증자료로 신고를 하게 되어 있는데 인터넷으로 신청하게 되면 당사자 모두 전자서명을 해야 하는지 일방 서명이면 되는지 궁금합니다.

○ 계약서를 제출하지 못하는 임대차 신고는 온라인으로 임대차신고서를 작성한 후 관련 증빙자료를 등록하면 되며, 임대인 및 임차인 모두 전자서명을 하여야 합니다.

대상 건물 준공 전 해당 호수, 계약금액 등은 있으나, 준공 일자가 정해지지 않아 임대차 계약 기간 시작일이 정해지지 않은 경우(예를 들면 준공일 바로 입주) 신고서 작성 시 계약기간을 입력할 수 없어 신고가 불가능합니다.
이 경우 시스템에 기간설정을 입력하지 않고 신고할 수 있는 방법이 있는지, 그렇지 않다면 준공 전 신축건물에 대해 신고의무기간(30일 이내)의 기준일이 따로 있는지 궁금합니다.

○ 준공 전 건축물은 계약기간을 입력할 수 없으므로 임의 계약기간을 입력하고 신고한 후 계약기간이 확정되면 정정신고 하여야 할 것으로 판단됩니다.

임대차신고제 관련 필요 증빙서류 문의드립니다.
임대인이 법인일 경우 방문 또는 온라인 신고 시 임대차계약서 외 필요서류?

○ 방문신고 시 법인 대표자 본인을 확인할 수 있는 신분증, 대표자 증명서류(법인등기부등본 등)가 있으며, 인터넷 신고는 법인등록번호를 입력하시면 됩니다. 자세한 사항은 임대주택 소재지 관할 자치센터(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

신고필증 재발급 요청 시 계약당사자만 요청 가능한가요? 매매나 상속 등으로 임대인이 바뀐 경우에 변경 후의 임대인이 계약 당시의 신고필증을 요청하면 교부할 수 있나요?
그 외에 요청인도 가능하다고 하면 갖추어야 하는 자격이나 조건, 필요한 것들은 어떤게 있는지 문의드립니다.

○ 신고필증 재발급은 계약당사자가 인터넷으로 접속하여 출력할 수 있습니다. 타인이 발급 시 해당 지자체(주민센터)에 위임장을 가지고 발급요청을 하여야 합니다.

계약갱신청구권 요청에 의한 연장계약일 경우 보증금 인상된 금액이 5%이내여야 신고 가능한지?
(계약갱신청구권 요청으로 연장 계약한 경우라고 임대인 임차인 상호 간 합의하에 5% 초과하여 계약하면 초과 금액으로 신고 가능한지)
가능하다면 임대차보호법에 보증금 5%이내 상한제 위반에 따른 불이익이 어떤게 있는지?
가능하지 않다면 이 경우 계약갱신청구권 미행사로 신고하면 되는건지?

○ 계약갱신청구권은 현재 법령상 갱신계약 시 전월세상한제(5%)를 적용하도록 되어 있으나, 임대인, 임차인이 상호 간 합의하여 5%를 초과하면 계약갱신청구권은 미행사 됩니다.

2021.06.11(금) 오전10시 온라인으로 전입신고 완료했습니다.
2021.06.12(토) 오후9시 온라인으로 임대차신고 접수한 경우 접수일 기준으로 확정일자가 부여되나요? 2021.06.12(토) 확정일자 효력이 발생하는지 문의드립니다.

○ 임대차신고 시 확정일자는 공무원 업무 처리시간 내에 승인 시 적용됩니다. 토, 일요일 및 공휴일은 다음 업무 시작일에 승인됩니다.

공공임대에서 분양전환중인 아파트입니다. 현재는 LH 소유로 되어 있고 분양예정자가 임대 후 잔금으로 분양전환을 받고 소유권이전을 하려고 합니다. 이때 전세계약은 분양예정자와 하려고 하는데 임대차 신고는 계약서대로 하면 되는지 궁금합니다.

○ 소유권 이전 후 임대차 계약을 분양예정자(임대인)로 한다면 임대차 계약서대로 신고하시면 됩니다. 자세한 사항은 임대주택 소재지 관할 자치센터(읍면동사무소)에 문의하시기 바랍니다.

□ 과태료 관련

임대차 신고는 별도 신고기한이 있나요? 기한을 초과하면 처벌도 있나요?

○ 임대차 신고의 신고기한은 계약체결일로부터 30일 이내이며, 신고기한을 초과할 경우 100만원 이하의 과태료 부과 대상에 해당됩니다.(법 제6조의2 제1항) 계약서 작성 이전이라도 임대료, 임대기간, 주택 등이 확정되어 당사자 간 임대차 계약의 합의 후 (가)계약금이 입금되었다면, (가)계약금 입금일을 기준으로 30일 이내 신고해야 합니다.

임대차 신고 관련 과태료 부과를 유예한 이유가 있나요?

○ 일반 국민들을 대상으로 새로운 신고의무를 부여하는 것으로 과태료 부과를 1년간 유예하여 대국민 인식을 제고하는 등 제도의 안정적 정착을 위함입니다.

* 시행일로부터 1년('21. 6. 1. ~ '22. 5. 31.)간 계도기간

임대차신고대상인 임대인, 임차인이 신고하지 않더라도 1년간 과태료 부과가 유예된다고 하는데 그 유예의 정확한 의미를 알고 싶습니다.
유예의 의미가 유예기간(1년) 동안에는 신고를 안하더라도 과태료 부과 대상이 되지 않는 것인지? 단지 과태료 부과를 1년 후로 미루는 것인지 궁금합니다.

(질문1) 2021. 6. 1. ~ 2022. 5. 31.기간에 계약하고 신고대상인 분이 신고하지 않는 경우 유예기간에 계약한 것이므로 과태료 부과 대상이 아닌 것인지?

(질문2) 아니면, 유예기간에 계약하고 미신고한 경우 유예기간인 1년이 지나면 과태료 부과대상이 되는 것인지?

○ 귀하께서 질의하신 유예된다는 의미는 2022. 5. 31.까지는 과태료 부과가 유예된다는 의미입니다.

만약 2022. 6. 1. 기준으로 신고 기간이 지난 경우 과태료 부과 대상에 해당됩니다. 이 경우 과태료 산정 기준일은 계약일 기준입니다. 그러므로 (질문1),(질문2)에 대한 답변은 다음과 같습니다.

유예기간에 계약을 진행하시더라도 임대차 신고를 하셔야 합니다. 위에서 말씀드렸듯이 과태료 부과가 유예될 뿐 2021. 6. 1. 이후 계약임에도 2022. 6. 1. 기준으로 임대차 신고가 되지 않은 경우 과태료가 부과됩니다.

월세가 30만원이 넘으면 임대차3법에 의해 전월세 신고대상인 것으로 아는데 2022. 5. 31.까지 계도기간으로 과태료 부과를 하지 않는 것으로 알고 있습니다.
그러면, 2022. 5. 31. 이전에 발생한 계약 건은 전월세 신고를 하지 않아도 2022. 5. 31. 이후에 과태료 부과가 되지 않는 것인지 궁금합니다.

○ 계도기간 동안 과태료 부과가 유예되는 것으로 과태료 미부과가 아닙니다. 그러므로 만약 계도기간 중 임대차 계약을 체결하였음에도 임대차 신고를 하지 않으셨다면 2022. 6. 1. 이후부터는 과태료가 부과됩니다. 이때 과태료는 계약 체결일을 기준으로 지연 일수를 계산해 부과될 예정입니다.

□ 업무처리 방법 관련

계약갱신청구권을 사용해서 갱신계약으로 임대차 신고한 경우 접수 시 신규로 해야되는지? 아니면 갱신으로 해야되는지요?

○ 계약갱신청구권 사용 계약은 갱신으로 접수해야 할 것으로 판단됩니다.

담당공무원이 임대차신고를 접수할 때 중개업자 중개여부를 전산상 입력하도록 되어 있습니다. 임대차 계약신고서에는 중개여부를 기재하지 않습니다.
계약서 없이 신고서만으로 신고하는 경우 중개여부를 담당공무원이 반드시 확인해야 하나요? 확인해야 한다면 신고인에게 물어보기만 하면 되는 건가요? 아니면 증빙자료를 요구해야 하나요?

○ 중개업자 등록은 공무원이 구두 및 증빙자료 확인 후 기입해야 할 것으로 판단됩니다.

주택임대차신고 시 계약서에 연락처를 미기재한 건이 많습니다. 이 경우 민원인에게 구두 안내 후 계약서에 즉시 기재 받아 처리 가능한지?
민원인이 계약서에는 기재하지 않고 그냥 구두로만 알려주는 경우 계약서에는 미기재된 채로 전산에 파일 스캔해서 등록하고, 신고서에는 전화번호를 입력해도 되는지?

○ 귀하께서 질의하신 연락처 미기재는 기존 전월세 신고와 같이 처리하면 될 것으로 판단되며, 계약서 상에 연락처 기재 후 처리하여야 할 것으로 판단됩니다.

임대목적물(임차한 건물) 주소를 잘못 기재한 계약서를 제출한 경우 또는 임대차신고서에 임대목적물 주소를 잘못 기재해서 신고한 경우 변경 또는 정정신고 대상이 아닌 걸로 알고있습니다
이 경우 임대차신고를 다시 하고 기존에 잘못 신고한 부분은 '주택임대차 계약 해제신고(해제사유 : 착오신고)'를 하면 되나요?

○ 공무원 승인 후 신고필증 및 확정일자가 발급된 경우라면 [직권삭제] 기능으로 삭제해야 합니다. 직권 삭제 시 부여된 확정일자도 말소되므로 임대차신고는 다시 신고해야 합니다.

특약사항의 수정으로 임대차계약서를 수정 재작성하는 경우, 새로운 계약서에 대하여 확정일자 등록을 다시 진행해야 하는지요?
특약사항 이외의 아래의 사항은 변동이 없습니다.
- **잔금지급일 변경**
- **매수인 및 매도인의 주소, 국적 및 거래지분**
- **건축물의 종류**
- **소재지의 지목, 토지면적, 대지권 비율**
- **계약대상 면적**
- **중개업자의 사무소 소재지**

○ 보증금 및 월 차임의 변경 시 변경 신고를 진행합니다. 그 외에 특약사항의 수정은 확정일자 등록을 따로 진행할 필요는 없습니다.